

Appunti — Modulo D4: Tutela Giuridica delle Banche di Dati e Siti Web

Corso: Diritto dell'Informatica T

Materiale: 04_DirInfo_2025_BancheDatiSitiWeb_DEF.pdf

Normative: L. 633/1941 (LDA) — artt. 1 c. 2, 2 n. 9, 12-bis, 64-sexies, 71-decies, 102-bis; D.Lgs. 169/1999; D.Lgs. 68/2003

Argomento: come si tutelano le banche di dati

Le banche di dati sono disciplinate dalla LDA (legge sul diritto d'autore, L. 633/1941) integrata dal D.Lgs. 6 maggio 1999 n. 169, che ha recepito la Direttiva 96/9/CE e ha introdotto disposizioni specifiche sulla tutela giuridica delle banche di dati.

1. Definizione di banca di dati

Ai sensi dell'art. 2 n. 9 L. 633/41, la banca di dati è una **“raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”**.

Correzione: negli appunti grezzi mancava la congiunzione **“o metodicamente”** dalla definizione. La legge prevede due alternative: la disposizione può essere sistematica *oppure* metodica — basta uno dei due requisiti. Non sono sinonimi ma condizioni alternative.

La definizione comprende BD **cartacee** ed **elettroniche**.

2. Il doppio sistema di tutela

Le BD possono godere di due protezioni distinte e parallele:

Strumento	Fondamento	Requisito	Titolare
Diritto d'autore	Art. 1 c. 2 L. 633/41	Creatività e originalità nella scelta o disposizione del materiale	Autore
Diritto del costitutore (<i>sui generis</i>)	Art. 102-bis L. 633/41	Investimento rilevante	Costitutore

I due diritti operano in modo **indipendente e parallelo**: una stessa BD può godere di entrambi, di uno solo, o di nessuno dei due.

3. Tutela tramite diritto d'autore

Requisito di originalità

Sono protette dal diritto d'autore le BD che **“per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”** (art. 1 c. 2 L. 633/41). L'ordine cronologico o alfabetico non è considerato originale — manca il requisito della creatività.

Tipi di BD

- **BD selettiva:** il contenuto è scelto discrezionalmente dall'autore; nell'esercizio di questa discrezionalità di scelta è ravvisabile l'originalità.
- **BD non selettiva:** include tutti i dati possibili su un determinato argomento (i dati non sono stati selezionati); la creatività va ricercata **nella struttura** della BD.

Correzione: negli appunti grezzi la frase sulla BD non selettiva era incompleta: “la creatività va ricercata...” senza specificare dove. La frase corretta è “la creatività va ricercata nella **struttura** della BD”.

Cosa è tutelato

Il diritto d'autore tutela la **forma espressiva**: la struttura, la disposizione dei contenuti, la scelta dei contenuti. La tutela **non si estende al contenuto** della BD né al **software** utilizzato per la sua costituzione e funzionamento.

“Restano impregiudicati i diritti sul contenuto” — cosa significa?

Risposta alla domanda degli appunti grezzi: significa che la tutela della BD come opera compilativa non crea diritti sui singoli elementi che la compongono. Se una BD raccoglie articoli giornalistici, il diritto sulla BD tutela la selezione e la struttura operata dal curatore — ma i singoli articoli mantengono i propri diritti d'autore autonomi, in capo ai rispettivi autori. Chi vuole usare un singolo articolo deve chiedere autorizzazione all'autore di quell'articolo, non al curatore della BD. I due diritti coesistono senza interferire.

4. Chi è il titolare dei diritti sulla BD

La regola generale è che il titolare è l'**autore** (che può trasferire, cedere i diritti patrimoniali a un terzo).

BD create da dipendenti — stessa regola del software

Art. 12-bis LDA: *“Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della **banca di dati** creati dal **lavoratore dipendente** nell'esecuzione delle sue **mansioni** o su **istruzioni** impartite dallo stesso datore di lavoro.”*

Recap richiesto dagli appunti grezzi: la regola vale se ricorre *almeno uno* dei due presupposti alternativi (coniunzione “o”): 1. la BD è stata creata nell'**esecuzione del-**

le **mansioni** (cioè rientra nel lavoro contrattualmente dovuto); 2. oppure è stata creata su **istruzioni** del datore di lavoro (anche se non rientrava nelle mansioni ordinarie).

Il datore di lavoro acquisisce i **diritti patrimoniali** (sfruttamento economico). I **diritti morali** (paternità, integrità) rimangono al lavoratore-autore — come per il software.

Quando sorge il diritto

Il diritto si acquista con la **creazione** dell'opera (nessuna novità dal D.Lgs. 169/99). Spesso la BD è opera collettiva (o in comunione).

5. Diritti esclusivi dell'autore di una BD

Sezione intenzionalmente omessa dagli appunti grezzi (Lorenzo ha segnalato con asterisco di inserirla). Di seguito la sezione integrata dalla lezione.

L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

Diritto esclusivo	Contenuto
Riproduzione	Permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
Traduzione, adattamento, modifica	Qualsiasi rielaborazione e qualsiasi distribuzione/comunicazione/presentazione al pubblico dei risultati
Distribuzione al pubblico Comunicazione al pubblico	Dell'originale o di copie della BD Presentazione, dimostrazione, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma

6. Deroghe al diritto d'autore sulle BD

Alcune attività **non sono soggette ad autorizzazione** del titolare (art. 64-sexies L. 633/41):

1. **Accesso o consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica**, non svolta nell'ambito di un'impresa (scopo non commerciale). Condizioni: necessario indicare la **fonte** e deve trattarsi di una riproduzione **non permanente**.
2. **Impiego per scopi di sicurezza pubblica** o per effetto di una **procedura amministrativa o giurisdizionale**.

7. Uso da parte dell'utente legittimo

Se **necessario** per l'accesso al contenuto della BD e per il suo **normale impiego**, l'**utente legittimo può**, senza autorizzazione del titolare:

- riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale;
- presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della BD;
- riproduzione, distribuzione, comunicazione dei risultati di operazioni di traduzione, adattamento, modifica.

Se l'utente è autorizzato a usare **solo una parte** della BD, queste attività si applicano **solo su tale parte**.

Le clausole contrattuali che vietano queste attività sono nulle.

“L'utente legittimo sembra avere gli stessi diritti dell'autore” — chiarimento

Risposta all'osservazione degli appunti grezzi: la somiglianza è apparente. Le differenze sostanziali sono due:

1. **Finalità:** i diritti dell'utente legittimo esistono solo se **necessari per l'accesso e il normale impiego** della BD acquistata. Non sono diritti generici di utilizzo ma una garanzia di usabilità effettiva — servono a impedire che il contratto di licenza renda di fatto inutilizzabile la BD comprata.
2. **Ambito:** se l'utente è autorizzato solo su *una parte* della BD, i diritti si limitano a quella parte.

In sostanza: è una **“licenza legale minima”** inderogabile che tutela il fruitore, non una parificazione all'autore. L'autore ha invece una titolarità piena e originaria.

8. Il diritto del costitutore (*sui generis*)

Chi è il costitutore e su quale base sorge il diritto

Detto anche **“diritto *sui generis*”** (art. 102-bis LDA): spetta al soggetto che ha effettuato un **investimento rilevante per realizzare, verificare o presentare** una BD.

- **Investimento** = impegno finanziario, di tempo, di lavoro.
- **Rilevanza** = quantitativa/qualitativa; da valutare in relazione al settore, agli investimenti normalmente effettuati da altri o dallo stesso costitutore.

Risposta alla domanda “ma solo le banche dati?”: Sì. Il diritto del costitutore ex art. 102-bis LDA si applica esclusivamente alle **banche di dati** così come definite dall'art. 2 n. 9. Per altre categorie di opere o investimenti esistono altri istituti (diritto d'autore, diritti connessi per produttori fonografici o organismi di radiodiffusione, ecc.), ma il *sui generis* è una protezione specifica e non trasferibile ad altri contesti.

Caratteristiche specifiche

- È un diritto **indipendente e parallelo** al diritto d'autore sulla BD.
- Ha natura di **diritto connesso**.

Risposta a “Ha natura di diritto connesso (cioè?)”: I diritti connessi (o “affini”) sono diritti riconosciuti a soggetti che non sono l'autore creativo dell'opera ma hanno contribuito alla sua realizzazione o diffusione in modo non creativo (es. produttori discografici, organismi di radiodiffusione). Hanno struttura simile al diritto d'autore

ma tutelano l'investimento o l'attività organizzativa, non la creatività. Il diritto del costituente rientra in questa categoria perché protegge chi ha investito risorse nella BD, indipendentemente da chi l'ha materialmente creata con apporto creativo.

- **Non sono necessari** requisiti di creatività e originalità (tutela anche BD non originali, non proteggibili con il diritto d'autore).
- Il costituente deve essere **cittadino o residente dell'Unione europea** o, se società o impresa, essere **stabilito nell'Unione europea**.

Risposta a “cosa si intende per stabilito?”: “Stabilito nell'UE” per una società o impresa significa avere la **sede legale o la sede principale dell'attività** nel territorio dell'Unione europea. Non è sufficiente avere una sede secondaria, una filiale o una rappresentanza in Europa se la sede principale è fuori dall'UE. Il requisito serve a evitare che soggetti extra-UE beneficino di una protezione pensata per favorire gli investimenti nel mercato europeo.

Risposta a “ma dire alla LDA e al DA è la stessa cosa?”: No — sono due cose diverse. - **LDA** = la *legge* (L. 22 aprile 1941 n. 633), cioè il testo normativo. - **Diritto d'autore (DA)** = il *diritto soggettivo* che la legge riconosce al creatore dell'opera.

“Tutelato dalla LDA” significa che le norme applicabili sono contenute in quella legge. “Tutelato dal DA” significa che il diritto soggettivo dell'autore protegge l'opera. Nella pratica si usano spesso in modo intercambiabile, ma in un contesto tecnico-giuridico la distinzione è rilevante: il diritto del costituente è anch'esso **nella LDA** (art. 102-bis), ma non è un diritto d'autore — è un diritto connesso.

Cosa protegge il diritto del costituente

Diritto di **vietare** operazioni di **estrazione** e **reimpiego** dell'intera BD o di una **parte sostanziale** di essa.

Sono vietate anche le estrazioni e i reimpieghi di **parti non sostanziali**, se **ripetute e sistematiche**, qualora siano contrarie alla normale gestione della BD o arrechino ingiustificato pregiudizio al costituente.

Definizioni operative:

Termine	Definizione
Estrazione	Trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD su un altro supporto, effettuato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
Reimpiego	Qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una BD (distribuzione, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma)
Parte sostanziale	In senso qualitativo e quantitativo

Esempi di parti non sostanziali “ripetute e sistematiche” (risposta alla domanda degli appunti grezzi):

Esempio 1 — *ricostruzione progressiva*: un concorrente scarica ogni giorno 200 record da una BD di 500.000 voci. Ogni singola estrazione è non sostanziale, ma in 5 anni ha ricreato l'intera BD senza mai chiedere autorizzazione. L'operazione è sistematica e contraria alla normale gestione (il titolare vende accessi completi).

Esempio 2 — *scraping automatico*: un'app interroga sistematicamente una BD di prezzi immobiliari ogni ora, estraendo piccole porzioni. Nel tempo aggrega dati sufficienti per costruire un servizio concorrente. Il pregiudizio al titolare è l'erosione del valore commerciale del proprio prodotto.

In entrambi i casi non si estrae una “parte sostanziale” in una singola operazione, ma l'effetto cumulativo equivale a una violazione del diritto del titolare.

Esempi per “contrarie alla normale gestione” e “ingiustificato pregiudizio” (risposta alla domanda degli appunti grezzi):

Contrarie alla normale gestione: il titolare gestisce una BD di giurisprudenza venduta ad abbonamento. Un soggetto estrae sistematicamente le sentenze per offrire lo stesso servizio gratuitamente — questo va contro il modello di business che giustifica la BD.

Ingiustificato pregiudizio: le estrazioni sistematiche rendono inutile l'acquisto della BD originale, erodendo i ricavi del titolare senza che vi sia una giustificazione (es. uso didattico non commerciale). Il pregiudizio è “ingiustificato” quando non è bilanciato da un interesse superiore riconosciuto dalla legge.

9. Durata del diritto del titolare

Il diritto del titolare sorge al momento del **completamento** della BD e ha durata di **15 anni** (a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della BD).

Per le BD messe **a disposizione del pubblico** prima della scadenza: il diritto si esaurirà il **15° anno** dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima **messa a disposizione del pubblico**.

Nuovi investimenti: se sono apportate modifiche o integrazioni sostanziali con nuovi investimenti rilevanti, decorre un **nuovo termine di 15 anni** dal completamento della BD modificata o dalla sua messa a disposizione del pubblico.

10. Principio dell'esaurimento comunitario

La **prima vendita** dell'originale di una BD o di una sua copia nell'**Unione europea** da parte del titolare del diritto o di un soggetto da questi autorizzato **esaurisce** il **diritto di controllare** la sua **vendita successiva** nell'UE.

Il principio si applica sia al diritto d'autore sia al diritto del titolare.

Diverso se la BD è trasmessa *on line*: si tratta di una **prestazione di servizi** e non di consegna di beni — il principio di esaurimento non opera.

11. Libere utilizzazioni e diritto del costituutore

Le eccezioni e limitazioni alle privative previste dalla disciplina sul diritto d'autore (c.d. **libere utilizzazioni**) si applicano anche al diritto del costituutore. Il D.Lgs. 68/2003 sancisce espressamente l'applicabilità delle eccezioni e delle limitazioni anche al diritto del costituutore (art. 71-decies L. 633/41).

Chiarimento richiesto dagli appunti grezzi: le eccezioni applicabili al diritto del costituutore sono le stesse già viste per il diritto d'autore: 1. accesso/consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica non commerciale (con indicazione della fonte, riproduzione non permanente); 2. impiego per scopi di sicurezza pubblica o per procedura amministrativa/giurisdizionale.

Il D.Lgs. 68/2003 ha eliminato ogni dubbio interpretativo rendendo esplicito che il sistema di eccezioni vale per entrambi i livelli di tutela.

12. Contratti relativi alle BD

Tipologie contrattuali possibili:

- **Acquisizione dei diritti patrimoniali sul materiale** da impiegare per creare la BD.
- **Acquisizione dei diritti patrimoniali su una BD.**
- **Regolamentazione dell'utilizzo di una BD da parte di terzi (licenze).**

Esempi pratici richiesti dagli appunti grezzi:

1. Acquisizione dei diritti patrimoniali sul materiale — Una casa editrice vuole creare una BD di articoli di dottrina giuridica. Prima di costruire la BD, deve acquisire dai singoli autori il diritto di includere i loro articoli nella raccolta. Il contratto cede i diritti patrimoniali sugli articoli (singoli elementi) al futuro costituutore della BD.

2. Acquisizione dei diritti patrimoniali su una BD — Una società tecnologica acquista da un'impresa concorrente che cessa l'attività l'intera BD di clienti con relativi dati di contatto e storico acquisti (previo rispetto delle norme GDPR). Il contratto trasferisce la titolarità dei diritti patrimoniali sulla BD nel suo complesso.

3. Licenza d'uso a terzi — Un'università sottoscrive un abbonamento annuale a una BD di giurisprudenza (es. De Jure, Westlaw). L'università non acquista la BD ma ottiene il diritto di consultarla per i propri ricercatori, secondo i termini del contratto (numero di utenti, usi consentiti, divieto di download massivo). È il modello contrattuale più diffuso per le BD professionali.

13. Il sito web e il diritto d'autore

Sezione non presente negli appunti grezzi (Lorenzo ha chiesto una tabella sulla giurisprudenza; non ha scritto testo su questo argomento). Di seguito la sezione integrata dalla lezione.

Il sito web può contenere opere dell'ingegno creative protette dal diritto d'autore: testi, fotografie, disegni, video, file audio, ecc.

Non è altrettanto semplice affermare se il sito web **come entità nel suo complesso** sia tutelabile dal diritto d'autore. Secondo dottrina e giurisprudenza, se il sito web è **creativo** e **originale** può essere considerato **opera dell'ingegno**.

Giurisprudenza sui siti web come opere

Tribunale	Data	Principio affermato
Bari	21.06.1998	Un'opera telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo
Genova	22.12.2000	Sussiste in capo al titolare di un sito web il diritto di tutelarne l'immagine identificativa; quanto più questa è nota agli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico del sito stesso

“Non ho capito a cosa servono i casi e scenari”

Risposta alla domanda degli appunti grezzi: i casi giurisprudenziali servono a vedere come le norme astratte vengono applicate a fatti concreti. All'esame la professoressa può presentare un caso pratico e chiedere di qualificarlo giuridicamente — il ragionamento da fare è: quali norme si applicano? Quali requisiti ricorrono?

Nel modulo D4 i casi mostrano tre situazioni tipo:

- **Elenco abbonati telefonici** (Pavia 1997): nessuna originalità nella scelta/disposizione → nessuna tutela DA. (Ma potrebbe esserci diritto del costituente se vi è stato investimento rilevante nella raccolta.)
- **Opera telematica creativa** (Bari 1998): le modalità di accesso e consultazione originali rendono l'opera tutelabile → il *come* si presenta l'informazione è rilevante, non solo il *cosa*.
- **Sito web come valore economico** (Genova 2000): l'immagine identificativa di un sito può essere tutelata in quanto rappresenta un asset economico — principio utile per controversie di concorrenza sleale e brand identity online.

Altri profili legali dei siti web

Il diritto d'autore non è l'unico aspetto legale dei siti web. Per costruire un sito a norma di legge occorre considerare anche:

- **nome a dominio** (registrazione, conflitti con marchi);
- **trattamento di dati personali** (moduli online, newsletter, cookie — GDPR);
- **commercio elettronico** (obblighi di informazione del venditore, diritto di recesso del consumatore);
- **informazioni obbligatorie** per le imprese (Partita IVA, dati aziendali).

Domande di autoverifica — Risposte

1. Qual è la definizione legale di banca di dati ai sensi dell'art. 2 n. 9 L. 633/41? Cosa comprende e cosa esclude la tutela del diritto d'autore su una BD?

Una banca di dati è un insieme di opere, dati o elementi indipendenti, selezionati o non, disposti secondo un ordinamento sistematico o metodico e individualmente accessibili. Se la BD è originale e creativa nella **forma espressiva** — nel modo in cui le informazioni vengono ordinate (disposizione) o nella scelta di quali includere (selezione) — è protetta dal diritto d'autore. I diritti tutelati sono quelli classici: riproduzione, traduzione, adattamento, distribuzione, comunicazione al pubblico.

Precisazione: la creatività nella selezione è il *requisito* per accedere alla tutela, ma ciò che viene protetto è sempre e solo la **forma espressiva** (struttura, disposizione, scelta), mai il contenuto in sé. Un concorrente può legittimamente raccogliere gli stessi dati e riorganizzarli in modo diverso.

2. Qual è la differenza tra BD selettiva e BD non selettiva ai fini del diritto d'autore? Perché un elenco telefonico in ordine alfabetico non è tutelato dal diritto d'autore?

Le BD selettive vedono la creatività nella selezione delle informazioni: l'autore sceglie discrezionalmente cosa includere. Le BD non selettive includono indiscriminatamente tutte le informazioni disponibili su un argomento: la creatività, se esiste, va ricercata nella struttura con cui sono organizzate. Un elenco telefonico in ordine alfabetico è privo di qualunque fondamento creativo sia nella selezione (include tutti) sia nella disposizione (ordine alfabetico = criterio meccanico, non originale).

3. Chi è il “costitutore” di una BD e su quale presupposto sorge il diritto *sui generis*? Perché questo diritto tutela anche BD prive di originalità?

Il costitutore è chi effettua un investimento rilevante — economico, di tempo o di lavoro — per realizzare, verificare o presentare una BD. Il diritto *sui generis* si fonda a tutela di questo investimento, indipendentemente da qualsiasi apporto creativo. Si applica esclusivamente alle banche di dati. Le BD prive di originalità non sono coperte dal DA, ma se vi è stato un investimento rilevante il diritto del costitutore le protegge comunque. I due diritti non si escludono: una BD originale e costosa può godere di entrambi simultaneamente.

Precisazione: “coperte da questo diritto e non dal DA” vale solo quando manca la creatività. Se la BD è anche originale, DA e diritto del costitutore coesistono.

4. Quali sono le differenze tra “estrazione” e “reimpiego” ai sensi dell'art. 102-bis LDA? In quali casi sono vietate anche le estrazioni di parti non sostanziali?

L'**estrazione** è il *trasferimento* del contenuto (totale o di una parte sostanziale) su un altro supporto, con qualsiasi mezzo — non la semplice consultazione. Il **reimpiego** è la *messa a disposizione del pubblico* di quella parte sostanziale (distribuzione, noleggio, trasmissione). Si può consultare una BD senza estrarne nulla.

Le estrazioni di parti **non sostanziali** sono vietate quando sono **ripetute e sistematiche** e risultano contrarie alla normale gestione della BD oppure arrecano ingiustificato pregiudizio al costitutore.

Precisazione: il danno non è un elemento costitutivo del reimpiego — basta la messa a disposizione del pubblico di una parte sostanziale. Il danno rileva invece

come criterio aggiuntivo solo per le parti non sostanziali sistematiche.

5. In quali condizioni un utente legittimo può usare una BD senza autorizzazione del titolare? Le clausole contrattuali che vietano queste attività sono valide?

L'utente legittimo può riprodurre, presentare, distribuire e rielaborare la BD senza autorizzazione solo nella misura in cui tali operazioni siano **necessarie per l'accesso al contenuto e per il normale impiego** della BD. È un criterio funzionale: tutela la fruibilità minima di ciò che è stato acquistato, non un generico diritto d'uso. Se l'autorizzazione riguarda solo una parte della BD, i diritti si limitano a quella parte. Le clausole contrattuali che vietano queste attività sono **nulle**.

Precisazione: il limite non è l'uso commerciale — l'utente legittimo può usare la BD anche per scopi commerciali. Il discrimine è la necessità per il normale impiego. La distinzione commerciale/non commerciale vale invece per le deroghe didattiche (art. 64-sexies), che è un istituto separato.

Riepilogo

- Le banche di dati godono di una **doppia tutela**: il diritto d'autore (quando la scelta o disposizione del materiale costituisce creazione intellettuale) e il diritto del costituente *sui generis* (quando vi è stato un investimento rilevante), che operano in modo **indipendente e parallelo**.
- Il **diritto d'autore** tutela la **forma espressiva** della BD (struttura, scelta, disposizione dei contenuti), non il contenuto né il software; il **diritto del costituente** tutela l'**investimento** vietando l'estrazione e il reimpiego dell'intera BD o di parti sostanziali, per **15 anni** dal completamento.
- Il **sito web** può essere opera dell'ingegno se creativo e originale, ma il diritto d'autore è solo uno dei molteplici profili legali rilevanti (dati personali, commercio elettronico, nome a dominio, informazioni obbligatorie).